



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		26-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJA-06124	6	4	12	16	6		

PRELACION

TJE-04124 (Derecho Administrativo General)

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJA-0853	Actos y Procedimientos Administrativos		
TJA-1053	Actos y Procedimientos Administrativos		

PRESENTACION

La unidad curricular actos y procedimientos administrativos examina cómo el Estado ejerce su poder a través de actos jurídicos concretos, esenciales para el funcionamiento de las administraciones públicas. La asignatura aborda aspectos teórico-legales y prácticos a nivel nacional e internacional, incluyendo la conceptualización, requisitos, características y clasificación de los actos administrativos, así como su eficacia y vigencia mediante la notificación y publicación. También se analiza el silencio administrativo, la impugnación, nulidades de los actos, los diferentes tipos de procedimientos y recursos administrativos. Además, se aborda la autotutela administrativa y se hace referencia a la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos y normativas sobre procedimientos electrónicos. La asignatura busca fortalecer competencias básicas en los estudiantes, promoviendo una actitud crítica, reflexiva y responsable, respeto por el ambiente y valores ético-morales, permitiéndoles desempeñarse eficazmente en entornos sociales y profesionales, tanto locales como globales, en roles dentro de la administración pública y privada.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Comprender la regulación de los diversos mecanismos de interacción entre los ciudadanos y la administración pública, desde el contexto local y global, con lo que se garantiza la legalidad, transparencia y eficacia en la actuación de esta última, así como la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia administrativa como vías que permitan la protección de los derechos ciudadanos frente a las decisiones de los poderes públicos.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza las nociones fundamentales de las instituciones del derecho para la defensa de los intereses en procedimientos administrativos. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información . Examina la potestad organizativa, como instrumento para la ordenación del sistema institucional del Estado para afianzar su aplicabilidad dentro de un estado de derecho. Explica las finalidades de la administración pública, sus criterios de organización y el régimen jurídico, con la intención de considerar estos en la toma de decisiones. Analiza el control de la actuación administrativa para garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Aplica principios de conservación ambiental y responsabilidad social desde el hacer profesional y humano para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el ambiente fundado en el desarrollo sostenible y sustentable. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Vinculadas al derecho administrativo adjetivo y sustantivo.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Actos administrativos	Actos administrativos. Introducción a la actividad administrativa y su relación con el acto administrativo. Definición de acto administrativo. Diferencia de los actos administrativos con los actos simples de la administración. Características y jerarquía de los actos administrativos. Clasificación de los actos administrativos según criterios doctrinales y de acuerdo con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Requisitos de validez de los actos administrativos. Presunciones administrativas: Presunción de legalidad, presunción de estabilidad, presunción de ejecutividad, presunción de ejecutoriedad, presunción de impugnabilidad. Eficacia de los actos administrativos. Medios de publicidad de los actos: notificación y publicación, bases legales. Los actos administrativos en el derecho comparado.
Unidad II	CONTENIDOS
Silencio administrativo/nulidad, impugnación e invalidez de los actos administrativos	Silencio administrativo. Principios generales y fundamentos del silencio administrativo. Silencio administrativo negativo. Silencio administrativo positivo. La obligación decidir de la Administración: Fundamento constitucional y legal. Regulación del silencio administrativo en el derecho comparado. Nulidad, impugnación e invalidez de los actos administrativos. Impugnación por inconstitucionalidad. Impugnación por ilegalidad. Introducción a las nulidades o invalidez de los actos administrativos: Nulidad absoluta. Su reconocimiento. Nulidad relativa. Convalidación. Vicios intrascendentes. Características. Errores materiales. Ejemplos y situaciones prácticas. Nociones en torno a la nulidad, impugnación e invalidez de los actos administrativos en el derecho comparado.

Unidad III	CONTENIDOS
Procedimientos administrativos	Procedimientos administrativos. Noción. Principios generales del procedimiento administrativo, basamento legal. El interesado: concepto, capacidad, representación, obligaciones. Garantías de los administrados en el procedimiento administrativo. Los funcionarios públicos: imparcialidad, inhibición. Tipos de procedimientos. Aspectos generales. Clases de procedimientos. Procedimiento ordinario: procedencia, iniciación, sustanciación, carga de la prueba, audiencia del interesado y terminación. Procedimiento extraordinario: procedencia, duración, carga de la prueba. Procedimiento sumario. Carga de la prueba. Procedimiento simple. Procedimiento sancionatorio: obligación de iniciarlo, motivación. Recurso procedente. Fines y naturaleza. Procedimiento inhibitorio. Procedimiento en caso de prescripción. Reclamación previa administrativa (agotamiento de la vía administrativa). Comparación de los procedimientos administrativos con los sistemas jurídicos de otros países.
Unidad IV	CONTENIDOS
Recursos administrativos/autotutela administrativa	Recursos administrativos. Concepto, principios generales, los recursos administrativos como medios de impugnación administrativa, fundamento constitucional y legal. Clases de recursos: Recurso de reconsideración: definición, objeto, interposición, decisión, efectos; Recurso jerárquico: definición, interposición, objeto, decisión, efectos; Recurso de revisión: objeto, motivos, interposición, decisión, Recurso de reclamo o de queja. Comparación de los recursos administrativos con los sistemas jurídicos de otros países. Autotutela administrativa. Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Las potestades administrativas: potestad de convalidación, potestad de anulación, potestad de revocación y potestad de rectificación. Revisión de oficio. Errores materiales. La ley de Simplificación de Trámites Administrativos: Análisis y consideraciones generales. Normativas sobre procedimientos administrativos electrónicos, referencia al derecho comparado.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Actos administrativos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los aspectos teórico-legales aplicables a los actos administrativos en casos prácticos como vía para asegurar una adecuada interacción entre los ciudadanos y la administración pública.	Comprende la clasificación de los requisitos de validez, eficacia y medios de publicidad de los actos administrativos que les permita identificar sus características específicas y jerarquía. Resuelve casos prácticos concretos atendiendo los aspectos teóricos y legales relacionados con los actos administrativos para extraer sus consecuencias prácticas. Valora de manera crítica la relevancia de los actos administrativos para el eficaz funcionamiento de la administración pública que le permita desempeñarse en el ejercicio profesional con ética, responsabilidad y respeto a la ley.
UNIDAD II: Silencio administrativo/nulidad, impugnación e invalidez de los actos administrativos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Interpreta las bases teórico-legales aplicables al silencio administrativo y a la impugnación de los actos administrativos en casos concretos para garantizar la legalidad de la actuación administrativa y la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos.	Conceptualiza el silencio administrativo, nulidad, anulabilidad, invalidez y vicios del acto administrativo dentro de las instituciones de la administración pública, al objeto de que los actos cumplan con los estándares. Explica el silencio administrativo positivo y negativo, los diversos tipos de invalidez y las causas que pueden originar la invalidez de un acto administrativo para precisar sus implicaciones jurídicas. Aprecia críticamente la importancia del silencio administrativo y la impugnación de actos administrativos con apego a la legalidad que le permita desempeñarse en la contexto público y privado.

UNIDAD III: Procedimientos administrativos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende los fundamentos teórico-legales aplicables a los procedimientos administrativos en situaciones prácticas como vía para legitimar la actuación administrativa y la protección de los derechos ciudadanos.	Describe los principios que rigen el procedimiento administrativo, sus tipo y fases para identificar sus particularidades. Aplica los conocimientos teórico-legales a casos prácticos para distinguir los elementos relevantes del procedimiento. Asume críticamente la importancia de los procedimientos administrativos para el adecuado funcionamiento del estado de derecho que le permita desenvolverse con transparencia y eficiencia.
UNIDAD IV: Recursos administrativos/autotutela administrativa	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Contextualiza los fundamentos teórico-legales aplicables a los recursos administrativos en casos concretos como mecanismos para la defensa de los intereses de los ciudadanos ante las decisiones de la administración pública.	Clasifica los diferentes tipos de recursos administrativos según sus características y efectos como medio alternativo para resolver las problemáticas. Emplea los fundamentos jurídicos que sustentan cada tipo de recurso y potestades administrativas con la finalidad de resolver las decisiones de la administración pública. Estima la importancia de los recursos como medios de impugnación administrativa, así como de la autotutela administrativa para el desempeño profesional con compromiso, transparencia y eficiencia, en el ámbito público y privado.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas, Debate-foro, Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO), Simulación y juegos, Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Lluvia de ideas, debate, foro, actividad focal introductoria.	Debate-Foro, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO) Simulación y Juegos.	Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO), Portafolio.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Araujo-Juárez, J. (2011). Derecho Administrativo General. Acto y Contrato Administrativo. Caracas: Paredes.

Brewer-Carías, A. (2010). El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Principios del Procedimiento Administrativo. Colección de Estudios Jurídicos No. 16. Caracas: Jurídica Venezolana.

Brewer-Carías, A. (2013). Manual de Derecho Administrativo. Derecho Público en Iberoamérica. Los Actos Administrativos y los Contratos Administrativos. Volumen III. Disponible en: <https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2013/07/BREWER-TRATADO-DE-DA-TOMO-III-9789803652081-txt-1.pdf>

Brewer-Carías, A. (2013). Manual de Derecho Administrativo. Derecho Público en Iberoamérica. El Procedimiento Administrativo. Volumen IV. Disponible en: <https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2013/07/BREWER-TRATADO-DE-DA-TOMO-IV-9789803652098-txt-2.pdf>

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con Enmienda No. 1 (2009). Gaceta Oficial No. 5.908 Extraordinaria. Fecha: 19 de Febrero de 2009.

Lares Martínez, E. (2013). Manual de Derecho Administrativo. (15ª. ed.). Caracas: Lares Martínez&Asociados

Leal Wilhem, S. (2011). Teoría del Procedimiento Administrativo. (2da ed. actualizada). Caracas: Vadell Hermanos.

Ley Orgánica de la Administración Pública (2014). Gaceta Oficial No. 6.147 (Extraordinario). Fecha: 17 de noviembre de 2014.

.Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981). Gaceta Oficial No. 2.818 (Extraordinario), Fecha: 01 de julio de 1981.